

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA BELENDER

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los “*Términos y Condiciones*”) regulan, la descarga, acceso, navegación y uso de la plataforma propiedad de BELENDER (en adelante, la “*Plataforma*”), la cual es titularidad de ALL4LEND S.L., con CIF B-67425769, con domicilio social en la Calle del Sol 19, Sant Andreu de la Barca, 08740, Barcelona, España. (en adelante, “*BELENDER*”).

Los presentes Términos y Condiciones están dirigidos exclusivamente a los Usuarios registrados en la Plataforma y, en su caso, podrán ser complementados con las Condiciones Particulares aplicables en cada caso según se fijen en la Plataforma, así como con el Aviso Legal, la Política de Privacidad y cualquier otro documento que incluya BELENDER en la Plataforma.

### 1. OBJETO DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

BELENDER es una plataforma digital basada en la prestación de un servicio a entidades financieras por medio del cual recopila información, documentación e informes de clientes consumidores (en adelante, los “*Usuarios*”) que solicitan un préstamo o crédito y que son necesarios para la tramitación de su concesión por la propia entidad financiera, y ello mediante el acceso por parte de BELENDER, en nombre y por cuenta del propio Usuario, a sus portales personales de la Seguridad Social y de la AEAT, de cara a que el Usuario se ahorre toda esta gestión burocrática de solicitud de documentación a las administraciones públicas, tramitándolo directamente BELENDER con la propia entidad financiera. Este servicio es gratuito para el Usuario.

La operativa de esta Plataforma se basa en una primera fase en la que se le ofrece al Usuario la posibilidad de que este servicio de recopilación de información y documentación necesaria para completar el proceso de solicitud de préstamo en ID FINANCE se lo preste BELENDER o subir la documentación manualmente.

En caso de que el Usuario decida escoger a BELENDER como su proveedor de este servicio, la entidad financiera redirige al Usuario (esto es, de su cliente consumidor) a una URL en el entorno de BELENDER donde deberá introducir sus datos personales, dar el consentimiento legal al uso de la herramienta automática que se pone a su disposición y facilitar un código OTP que recibirá de la Seguridad Social para hacer uso de su sistema Clave PIN o su teléfono informado en las AAPP.

Los datos personales que el Usuario introduce en la plataforma Belender son: número de documento de identidad, fecha de nacimiento, fecha de expiración en caso de DNI, código de soporte en caso de NIE y teléfono, datos que Belender tratará como responsable de los mismos siguiente los condicionantes de los apartados 3 y 6.

Los documentos descargados por SMS son:

Situación SS

Bases Cotización SS

Vida laboral

Pensiones

Revalorización Pensiones

## 2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones, el Usuario se compromete a actuar en todo momento de conformidad con las disposiciones establecidas en el clausulado del presente texto legal. En caso de no estar de acuerdo con todo o parte de estos Términos y Condiciones, el Usuario debe abstenerse de utilizar la Plataforma y los servicios en ella ofrecidos por BELENDER.

El servicio prestado en esta Plataforma se rige por:

- (i) estos Términos y Condiciones;
- (ii) Condiciones Particulares que puedan publicarse en la Plataforma o que queden regulados y reflejados en el Sitio web;
- (iii) las leyes vigentes y aplicables, regulaciones sectoriales y los criterios y prácticas generales.

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones Generales, el usuario manifiesta ser mayor de 18 años y/o tener capacidad legal plena para entender y aceptar el contenido de estos Términos y Condiciones, eximiendo y manteniendo indemne a BELENDER de cualesquiera reclamaciones, denuncias o daños causados por el incumplimiento de esta condición, la cual se entiende como *conditio sine qua non* para el uso y aprovechamiento de los servicios ofrecidos por BELENDER en la misma.

## 3. CESIÓN DE DATOS

El solicitante, mediante su autorización expresa, accede a utilizar el servicio de Belender para que le facilite una herramienta que automatiza la obtención de la Documentación ante la administración u organismo públicos competentes. Una vez obtenida, Belender facilitará la Documentación a ID FINANCE con la exclusiva finalidad de que ésta con la finalidad de que ésta pueda realizar la evaluación de la solvencia de la operación de financiación solicitada por el Usuario y se pueda poner en contacto con usted para asesorarle al respecto.

## 4. OBLIGACIONES DE BELENDER

- Mediante estos Términos y Condiciones, BELENDER se compromete con los Usuarios a proporcionarles el servicio de la forma en la que se describe en los presentes Términos y Condiciones.
- Tratar con diligencia y absoluta confidencialidad la información y documentación a la que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios y solo para la correcta prestación de los mismos.
- Poner todos los medios para resolver a la mayor diligencia cualquier incidencia técnica que pudiera producirse en la Plataforma durante la prestación de los servicios, si bien no garantiza su continua disponibilidad de la misma por motivos ajenos a su voluntad y medios.
- Emplear toda la atención y profesionalidad que se consideren razonables para la prestación del servicio que se ofrece.

## 5. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

- Para participar en la Plataforma y beneficiarse del servicio ofrecido por BELENDER, los Usuarios deben leer y aceptar los presentes Términos y Condiciones, así como cualquier otra condición particular que resultare de aplicación a la presente relación contractual por BELENDER.
- Los Usuarios son exclusivamente responsables de garantizar la veracidad de los datos personales proporcionados en el momento de solicitud del servicio a BELENDER, de forma que tanto la identificación, como la prestación de los servicios por parte de BELENDER a través de la Plataforma se pueda llevar a cabo de forma correcta.
- Los Usuarios se comprometen a uso diligente y correcto de los servicios ofrecidos por BELENDER, asumiendo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de un mal uso de los mismos.

## 6. CONFIDENCIALIDAD

BELENDER se obligan a guardar secreto y confidencialidad sobre cuantos datos del Usuario le sean facilitados por la entidad bancaria, así como también sobre cuanta información y documentación BELENDER tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios objeto de los presentes Términos y Condiciones.

En este sentido, toda la información y documentación compartida con BELENDER con el objetivo de ejecutar la prestación de servicios será considerada confidencial, especialmente los datos de carácter personal de los Usuarios.

## 7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los Usuarios se comprometen a aceptar la Política de Privacidad con anterioridad a la prestación de los servicios por parte de BELENDER.

All4Lend SL, con NIF B67425769 y domicilio en Barcelona, calle Sol 19 (0874), es el responsable del tratamiento de sus datos.

Los Usuarios están informados de que sus datos de carácter personal se almacenan con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y lo establecido en la normativa española vigente en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en el RGPD, los datos personales de los Usuarios serán incorporados a nuestro sistema de tratamiento de datos personales en base al consentimiento expreso del interesado y conservándose mientras se mantenga la misma, así como el tiempo necesario para el cumplimiento de responsabilidades por parte de BELENDER.

Tal y como se informa en el apartado 3, una vez recabados, sus datos serán cedidos a ID FINANCE para la evaluación de la solvencia de la operación solicitada por usted. Una vez recibidos los datos por la

Entidad financiera, la misma los tratará en calidad de responsable del tratamiento de los datos.

BELENDER informa de la posibilidad que tienen los Usuarios de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado (sin perjuicio de la legitimidad de los tratamientos realizados mientras se prestó dicho consentimiento), lo que también aparece definido y explicado con más detalle en la Política de Privacidad de BELENDER.

Para ello podrá enviar un email a [dpo@belender.eu](mailto:dpo@belender.eu) acompañado de una fotocopia del DNI, o dirigir un escrito ejerciendo sus derechos a la siguiente dirección postal: la Calle del Sol 19, Sant Andreu de la Barca, 08740, Barcelona, España. Igualmente, los Usuarios podrán dirigir sus reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos (<https://www.aepd.es/es>) si entienden que sus derechos no han sido atendidos correctamente.

## 8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, BELENDER manifiesta, y los Usuarios aceptan, que BELENDER es titular de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y cualesquiera otros existentes sobre la Plataforma, nombres de dominio y cualesquiera otros que se entiendan incluidos en la misma.

En este sentido, BELENDER y los Usuarios manifiestan y reconocen que en ningún caso la prestación de los servicios aquí definidos se entenderá como una cesión, autorización, transferencia o licencia de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de cualquier otro tipo de los que sea titular o cesionario BELENDER, siendo sólo posible, por parte de los Usuarios, la utilización de cualesquiera contenidos, marcas, nombres de dominio y signos distintivos en el más estricto ámbito del desarrollo de la presente relación contractual, y única y exclusivamente mientras dure la misma.

Asimismo, los Usuarios tienen terminantemente prohibida la utilización, reproducción, copia, distribución, comunicación pública, transformación y/o cualquier otra explotación de, con carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, el código fuente, código objeto, nombres de dominio, de parte o de totalidad de la Plataforma, así como, de forma meramente enunciativa, pero no limitativa, cualquier acto de ingeniería inversa respecto de la Plataforma y/o cualquiera de sus contenidos.

## 9. RESPONSABILIDAD

Los Usuarios mantendrán indemne a BELENDER en todo momento frente a cualquier reclamación, queja, sanción, multa o cualquier otra acción judicial y/o administrativa, pública y/o privada, que pueda suponer o haya supuesto un daño patrimonial o moral a BELENDER.

En relación con lo anterior, los Usuarios responderán frente a BELENDER por cualquier incumplimiento o actuación realizada por los mismos contraviniendo los presentes Términos y Condiciones, la legislación aplicable en cualquier materia y cualesquiera condiciones particulares que pudieran existir y que sean aplicables a la presente relación contractual entre BELENDER y el Usuario.

## 10. MISCELÁNEA

En el caso de que cualquiera de las previsiones de estos Términos y Condiciones fuera considerada en todo o en parte contraria a la Ley o inejecutable, quedará eliminada de los mismos y, si ello fuera posible, se sustituirá por otra estipulación con similar efecto a la anulada, continuando en todo caso la validez del

contrato en sus estipulaciones restantes, que no se verán afectadas por la nulidad parcial.

Los presentes Términos y Condiciones están redactados en español, sin perjuicio de que se puedan traducir bajo determinadas condiciones a otros idiomas, como el inglés. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de duda o conflicto entre la redacción de los Términos y Condiciones en la versión española y cualquier otro idioma, prevalecerá siempre la versión española.

BELENDER se reserva el derecho a modificar la presentación, configuración y contenido de los presentes Términos y Condiciones, así como de la Plataforma, y/o las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, previa notificación por escrito a los Usuarios. El acceso y utilización de los contenidos y servicios tras la entrada en vigor de sus modificaciones o los cambios en las condiciones suponen la aceptación de las mismas.

Los presentes Términos y Condiciones se regirán por la legislación española. En caso de litigio sobre la interpretación, ejecución o validez de estos Términos y Condiciones, serán competentes los Juzgados y Tribunales del territorio de residencia del Usuario.

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a la resolución de litigios en línea en materia de consumo, BELENDER también le informa que, en caso de controversia, los Usuarios residente de la Unión Europea podrán acudir a la “Plataforma Online de Resolución de Conflictos” que ha desarrollado la Comisión Europea, con el fin de intentar resolver extrajudicialmente cualquier controversia que se derive de la prestación de servicios por parte de BELENDER.

Para acceder a la “Plataforma Online de Resolución de Conflictos” puede hacerlo a través del siguiente

enlace: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>